

TERMO DE AUTORIZAÇÃO, RESPONSABILIDADE E CONSENTIMENTO PARA USO DE DISPOSITIVO MÓVEL PARTICULAR (BYOD)

Por este instrumento particular, as partes adiante qualificadas:

EMPREGADOR: VILLA MILL TAMBORÉ (MILL LAVA RÁPIDO BARUERI), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **34.668.474/0001-28**, com sede em Barueri - SP, doravante denominada simplesmente **EMPREGADOR** ou **VILLA MILL**.

EMPREGADO(A): [Nome Completo do Funcionário], [Nacionalidade], [Estado Civil], inscrito(a) no CPF sob o nº [Inserir CPF], portador(a) da CTPS nº [Inserir Número/Série], residente e domiciliado(a) em [Inserir Endereço], doravante denominado(a) simplesmente **EMPREGADO(A)**.

Decidem, de comum acordo, estabelecer as condições para a utilização de dispositivo móvel de propriedade pessoal do(a) EMPREGADO(A) para acesso e interação com o sistema operacional interno do EMPREGADOR, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VOLUNTARIEDADE

1.1. O presente termo regula as normas de segurança, privacidade e limites de utilização do dispositivo móvel particular (smartphone/celular) de propriedade do(a) EMPREGADO(A) para acessar a plataforma digital interna do VILLA MILL (gestão de mesas, comandas, estoque e atendimento). 1.2. O(A) EMPREGADO(A) declara, expressamente, que a adesão a este modelo de utilização é **totalmente voluntária**, por entender que o uso do próprio dispositivo confere maior agilidade e praticidade na execução diária de suas funções.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JORNADA DE TRABALHO E VEDAÇÃO AO USO EXTRA CONTRATUAL

2.1. O acesso ao sistema do VILLA MILL através do dispositivo particular deve ocorrer **estritamente durante a jornada de trabalho contratual** do(a) EMPREGADO(A). 2.2. **Fica terminantemente proibido o acesso ou uso do sistema fora do horário de expediente**, em dias de folga, férias, suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. 2.3. O(A) EMPREGADO(A) reconhece que a mera permanência do aplicativo ou link do sistema em seu dispositivo particular fora do horário de trabalho não constitui tempo à disposição, regime de prontidão, sobreaviso ou hora extra, estando o acesso bloqueado ou desautorizado fora do período de serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E LGPD

3.1. O(A) EMPREGADO(A) obriga-se a zelar pelo sigilo das suas credenciais de acesso individuais (usuário e senha), sendo estas pessoais e intransferíveis, respondendo integralmente por qualquer uso indevido decorrente do compartilhamento de suas senhas.

3.2. É expressamente proibido extrair, fotografar (print screen), copiar ou compartilhar com terceiros quaisquer dados de clientes, relatórios financeiros, faturamento ou dados de transações contidos no sistema do VILLA MILL. 3.3. Em caso de perda, furto, roubo ou extravio do dispositivo móvel cadastrado, o(a) EMPREGADO(A) deverá comunicar imediatamente a gerência do EMPREGADOR para o bloqueio instantâneo das credenciais de acesso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS CUSTOS E MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO

4.1. O EMPREGADOR não terá qualquer responsabilidade por danos físicos, quebras, defeitos, furtos ou roubos ocorridos com o aparelho celular particular do(a) EMPREGADO(A). 4.2. O fornecimento de rede de internet sem fio (Wi-Fi) interna e segura para o correto funcionamento do sistema dentro do estabelecimento será de responsabilidade do VILLA MILL, não sendo devido qualquer reembolso por uso de plano de dados particular, salvo prévia combinação em contrário.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

5.1. O descumprimento de qualquer uma das obrigações previstas neste termo, em especial o vazamento de informações ou o uso do sistema para fins diversos das suas atribuições profissionais, constituirá falta grave, sujeitando o(a) EMPREGADO(A) às sanções disciplinares previstas no artigo 482 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), incluindo a demissão por justa causa, sem prejuízo das perdas e danos cíveis e criminais cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA – DA REVOGAÇÃO

6.1. Este acordo poderá ser revogado a qualquer momento por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias, hipótese em que o(a) EMPREGADO(A) deixará de utilizar o aparelho celular próprio e o EMPREGADOR determinará outra forma para o registro de dados da operação.

E, por estarem de pleno e mútuo acordo com todas as condições estipuladas, as partes assinam o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor.

Barueri - SP, _____ de _____ de 2026.

VILLA MILL TAMBORÉ (Representante Legal)

[Nome do Funcionário] (Empregado)